

1500177-78.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500177-78.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500177-78.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

NILSON JESUS ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

NILSON JESUS ROCHA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 16 de janeiro de 2021, às 20h, na Rua Campos Sales, 5, Jardim Belval, nesta cidade e comarca de Barueri, subtraiu para si uma meia, uma calcinha, um moletom e uma calça, avaliados em R\$ 655,00, pertencentes à loja Pernambucanas.

Em 17 de janeiro de 2021 foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls. 48/50).

Auto de exibição, apreensão e entrega a fl. 5; auto de avaliação a fl. 6.

A denúncia foi recebida em 1º de fevereiro de 2021 (fls. 73/74).

O(A) ré(u) foi citado (fl. 104) e apresentou defesa preliminar (fls. 108/109). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fl. 112). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) foi denunciado(a) pela Promotoria de Justiça porque em 16 de janeiro de 2021, às 20h, na Rua Campos Sales, 5, Jardim Belval, nesta cidade e comarca de Barueri, subtraiu para si uma meia, uma calcinha, um moletom e uma calça, avaliados em R\$655,00, pertencentes à loja Pernambucanas.

De acordo com a denúncia, o réu entrou na loja para subtrair roupas, mas ao ser notado por um fiscal, deixou o local. Ele retornou e então apanhou as peças acima descritas, acondicionando-as em sacola e mochila que tinha consigo, bem como no interior das roupas que trajava. Um funcionário viu o réu no piso de cima da loja e

suspeitou, acionou o fiscal, que passou a acompanhar o réu. Ele tentou deixar a loja com as peças, mas foi abordado do lado de fora. A existência e autoria do crime foram comprovadas pelos autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega a (fls. 5/6), bem como pela prova produzida nas duas fases da persecução.

Com efeito, em solo policial a testemunha Meyriane disse que é supervisora do estabelecimento vítima e que dias antes do fato o réu estivera na loja possivelmente tentando furtar produtos, mas sua ação fora notada por uma operadora de caixa e ele deixou o local sem os itens. Na data do fato o réu novamente ingressou na loja com esse intento, mas foi visto pelo fiscal e deixou o local. Ele trocou de roupa e retornou para dentro da loja, onde apanhou algumas peças de vestuário e guardou-as nas roupas que vestia, na sacola e mochila que carregava. Uma funcionária suspeitou, avisou o fiscal que então ficou no encalço do réu. Quando o réu saiu da loja, o fiscal o interpelou e a guarda civil foi acionada. As roupas da loja foram encontradas sob a posse do réu.

Foi no mesmo sentido o depoimento da testemunha Antonio. Na polícia e em juízo ele declarou que trabalhava como fiscal na loja Pernambucanas. Mencionou que o réu estivera no local em outro dia da semana do fato e a suspeita era de que pretendia furtar. Na data do fato ele retornou à loja, mas retirou-se discretamente após encontrar o depoente, que não o viu sair. Minutos depois foi avisado pelo rádio de que o réu estava de volta ao interior da loja no piso de cima, munido de sacola e mochila. Quando notou que o depoente o acompanhava, o réu tentou sair, mas o conteve do lado de fora da loja. Guardas civis chegaram e encontraram peças de roupa sob posse do réu.

Na fase policial o réu preferiu permanecer em silêncio. Em juízo, entretanto, ele mudou de ideia e resolveu falar. Ele o fez para confessar a prática do crime, mas com a ressalva de que agiu por miserabilidade. Estava desempregado há tempos e tinha que sustentar a família, por isso furtou para vender as mercadorias.

A prova coligida não deixa dúvida de que o réu praticou o crime descrito na denúncia, mas em sua forma tentada. Na linha da súmula 582 do STJ, o furto, como o roubo, consuma-se com a inversão da posse, todavia, compreendo que deva ser feito o distinguishing entre o enunciado e a subtração no interior de uma loja ou mercado nos quais o cliente normalmente apanha o que quer diretamente das prateleiras para depois pagar pelos produtos já na saída da loja.

O fato de ter o réu aparentemente cometido o crime por conta de sua condição de miserabilidade não afasta a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. A noção de inexigibilidade de conduta diversa não se aplica a essa situação porque não se trata de bem de primeira necessidade, mas sim de bens que, como o próprio réu disse, seriam vendidos para obtenção de renda.

Se o caso, a condição que ele afirmou poderia, em tese, ser levada em conta na fixação da pena, especialmente na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 155, "caput" do Código Penal tem pena-base de 1 a 4 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, deve ser levado em conta que o réu ostenta mau antecedente, pois foi condenado definitivamente em 29/11/2021 nos autos 1501269 97 2020, que tramitaram perante a 6ª Vara Criminal da Capital, em razão de fato ocorrido em 16/01/2020 (fl. 117).

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminoso, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao

delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente no curso deste feito, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes". Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014). (...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Portanto, em razão do mau antecedente, fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. Concorre a atenuante da confissão judicial espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, perfazendo 1 ano e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, deve ser reduzida a pena de 1/3 a 2/3 em razão da adoção do artigo 155, § 2º do Código Penal. Como o réu tem maus antecedentes e o valor da res furtiva não é tão baixo assim, redução proporcional é a mínima, de 1/3. A pena passa a 8 meses e 10 dias de reclusão.

Em razão do mau antecedente do réu o regime inicial deve ser o semiaberto e ele não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 6 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados

concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) NILSON JESUS ROCHA, como incurso(a) no artigo 155, § 2º, do Código Penal, ao cumprimento de 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.
Estando o réu em liberdade por este processo e tendo sido fixado o regime inicial semiaberto, não há necessidade de que ele recorra preso.
Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados.
P.R.I.C.
Barueri, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA